附件

浙江省养老机构预收费存管协议

甲方（养老机构）:

地址:

统一社会信用代码:

法定代表人:

授权代理人:

联系电话:　　传真:

“浙里康养”场所编码:

乙方（存管银行）:

地址:

统一社会信用代码:

负责人:

授权代理人:

联系电话:　　传真:

丙方（监管备案民政部门）:

地址:

统一社会信用代码:

授权代理人:

联系电话:　　传真:

风险提示及共同声明条款:

1. 本协议为独立协议。甲方与其他方合同的变更、解除、终止不影响本协议的效力。甲方在与其他方签订和履行合同过程中出现的问题和纠纷与乙、丙两方无关，乙、丙两方不对此承担任何责任。

2. 本协议的变更、解除、终止须经甲、乙、丙三方书面同意。因甲方不按本协议约定的程序办理而造成的后果，乙、丙两方不承担任何法律责任。

3. 乙、丙两方对甲方预收费资金的存管与监管，并不意味着对甲方付款义务承担任何保证责任。

4. 资金在存管期间，因国家政策和相关法律法规限制，被有权机关查封、冻结、扣划或存在其他情况，致使无法完成资金划转，乙、丙两方不承担任何法律责任。

5. 甲方开立的预收费专用存款账户，不得自行开通线上支付和线下提现渠道，存管期间不予办理挂失。

6. 甲方与资金接收方之间的任何争议均应由双方自行协商或通过法律途径解决，乙、丙两方不承担任何法律责任。

7. 存管资金的划转拨付流程，应是甲方通过民政部金民系统和存管银行自建系统发起资金划转申请；乙方对划转申请进行审核，符合要求的及时划转，有风险或不符合规定的不予划转。

8. 乙方应将专用存款账户资金流水与风险交易等数据信息，及时推送给丙方使用的“浙里康养”数字化应用。

9. 甲方清楚知悉乙方授权权限、丙方监管权利，乙方清楚知悉甲方经营范围、丙方监管权限，丙方清楚知悉甲方预收费行为、乙方存管责任与义务。

甲、乙、丙三方在自愿、平等和协商一致的基础上，就

乙方为甲方提供预收费存管服务、丙方对甲乙双方存管行为监管的有关事宜，签订本协议。

第一条　服务内容

为便于甲方履行相关要求实现押金和会员费的规范管理及安全支付，甲方授权乙方存管预收费资金，按规定对资金划转进行审核管理。乙方按本协议约定，向甲方提供资金收付、核算及信息报告等服务。丙方根据乙方推送的资金交易和风险提示信息，开展监督管理。

第二条　账户开立

甲方须在乙方开立唯一户名为“单位名称+预收费专用存款账户”的预收费专用存款账户（以下称专户），并填报基本存款账户（以下称基本户）有关信息。专户用于存放预收押金和会员费，开户时甲方须向乙方提供依据《人民币银行结算账户管理办法》所需格式文书，并签署本协议。基本户用于存放预收养老服务费，由甲方和对应银行按有关协议执行。

专用存款账户开户银行：_____

专用存款账户户名：_____

专用存款账户账号：_____

基本存款账户开户银行：_____

基本存款账户户名：_____

基本存款账户账号：_____

第三条　期限及终止

一、有效期自____年__月__日起至____年__月__日止。

二、若本协议签订时无法确定到期日，可按以下任何一种方式作为本协议终止：

1. 丙方认定甲方停止运营；

2. 丙方认定甲方不再预收押金和会员费，且专户存管资金全部划转完毕。

三、终止协议时，若专户中仍有资金存留的，甲、乙、丙三方应共同商议，经丙方认可后，方可划转剩余资金。

第四条　权利和义务

一、甲方权利和义务

（一）甲方基于养老机构预收费监管要求，自愿委托乙方办理预收费资金存管业务，同意乙方对专户资金划转进行审核管理，接受丙方预收费业务监管。

（二）甲方全面严格履行本协议，在民政部金民系统和存管银行自建系统中发起专户资金划转申请，并主动备注资金用途说明，接受乙方审核管理与退回处理。

（三）甲方授权同意乙方向丙方和金融监管部门推送甲方专户交易流水、余额等信息。

（四）甲方同意将机构入住人员预交押金和会员费全部

存入专户。如发生线下支付，甲方有义务在当日或次日存入专用存款账户，按要求开具发票等。

（五）甲方应承诺专户资金不用于非自用不动产、有价证券、金融衍生品等高风险投资，不直接或者间接投资以买卖有价证券为主要业务的公司，以及用于其他借贷用途；不投资、捐赠给法定代表人（主要负责人）或者实际控制人名下的其他企业；实行连锁化、集团化运营的养老机构，不得投资、捐赠给关联企业。

（六）甲方应保障专户资金承兑能力，留存一定金额的资金作为风险保证金，留存比例不得低于累计收取会员费和押金总额的15%，且不得低于当前专户余额的25%。当甲方专户发生违反上述资金支出要求时，乙方有权退回甲方专户资金划转申请。

（七）甲方承诺在预收费资金存管期间内，不在存管资金及账户上设置任何妨碍乙方履行本协议的事实上或法律上的障碍，不得利用乙方做营销宣传。

二、乙方权利和义务

（一）乙方按协议约定和甲方的授权、丙方的监管对预收费专户资金进行存管，完成专户资金收付、审核、退回等工作。根据法律法规的规定，或该存管专户被有权机关依法冻结或扣划的，或其他任何非乙方原因致使乙方无法履行本协议项下义务的情况除外。

（二）甲方在乙方开立的专户，原则参照乙方存管期间

人民银行公布的活期存款利率计算利息，如需调整双方另行约定。利息归甲方所有（另有约定除外），自动结算至专户。

（三）乙方按规定建立可疑交易、高风险交易、非指定用途交易等资金异常流动防控机制，甲方专户资金划转申请涉嫌上述交易的，应在审核时退回，并作为风险提示告知丙方等监管部门。

（四）对于甲方当日单笔提取资金达到总额10%以上，月度提取资金达到总额20%以上，半年内提取资金达到总额50%以上等大额交易的，乙方应在审核时退回，并作为风险提示告知丙方等监管部门。

（五）乙方按照存管协议约定履行养老机构预收费存管义务，发现养老机构发生违反预收费监管要求的其他异常资金支付的，有权终止交易，并将有关情况报送养老机构所在地民政、金融监管等部门。

（六）乙方应严格保密获悉的养老机构入住人员及代理人等个人信息，不得泄露、出售或者非法向他人提供。

（七）乙方按照金融行业主管部门收费标准收取专户资金存管业务手续费或管理费，双方另有约定的除外。

三、丙方权利和义务

（一）丙方每年可对甲方运营能力及财务状况进行审查，确保甲方具备履行服务承诺的能力。

（二）丙方监督甲方预收费资金专户的设立及使用，要求乙方每半年提供资金流向报告，防范资金挪用风险。

（三）丙方监督乙方协助甲方设立养老机构预收费专户，关闭其他线上线下资金划转渠道。

（四）丙方发现甲方存在养老机构预收费虚假宣传，或资金链异常时，有权责令整改或暂停预收费业务。

（五）丙方应向社会公开甲方养老机构预收费标准和服务内容，确保信息透明。

（六）丙方应设立投诉举报渠道，及时受理老年人或其代理人的诉求，特殊情况可协调法律、金融等部门介入处理。

（七）丙方在养老机构破产或无法履行协议时，向甲、乙两方征求意见后，有权按照有关规定，协调银行启动资金保全机制，优先保障老年人权益。

第五条　风险防控

为保障专户资金安全，有效防范资金使用风险，当专户资金出现以下三种异常情形时，丙方可根据实际情况，依法依规采取相应风险防控措施。

一、甲方当日单笔提取专户资金达到总额10%以上，或月度提取资金达到总额20%以上，或半年内提取资金达到总额50%以上，乙方不得办理支出。

二、乙方发现甲方专户资金提取违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关规定，有合理理由怀疑养老机构的资金、其他资产、交易、试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的情形，不得办理支出。

三、甲方仅能将专户中“押金”部分用于退费、支付突发情况下老年人就医费用、抵扣老年人拖欠的养老服务费或者应当支付的违约金、赔偿金等，乙方不得办理其他非指定用途的“押金”支出。

四、甲方专户资金留存比例低于累计收取会员费和押金总额的 15%，或甲方专户资金划转将导致专户资金低于当前专户余额的 25%，乙方审核甲方支出申请时应拒绝。

五、甲方专户资金用于非自用不动产、有价证券、金融衍生品等高风险投资行为的；直接或者间接投资以买卖有价证券为主要业务的公司，用于其他借贷用途行为的；投资、捐赠给法定代表人（主要负责人）或者实际控制人名下的其他企业行为的；实行连锁化、集团化运营的养老机构，投资、捐赠给关联企业行为的，乙方不得办理支出，且自动视为甲方授权乙方冻结专户资金。专户解冻由甲、乙、丙三方共同协商确定。

第六条　违约处理

预收费专户资金存管过程中如发生以下情况，视为违约，甲、乙、丙三方同意按以下约定处理:

一、甲方故意混淆养老服务费、押金和会员费界线，违反规定将押金、会员费存入非专用存款账户，或违规存入母公司或关联企业账户的，自动视为甲方授权乙方冻结专户资金，可启动老年人存管资金退费。

二、乙方违反本协议相关约定，未有合理理由持续延迟审核，或故意审核不通过，或擅自挪用专户资金的，应赔偿甲方遭受的损失，并承担相应法律责任。丙方有权提请浙江省民政厅将乙方移出存管银行名单。

第七条　其他约定

一、甲方承诺将预收费全部存入相应资金对应的存管账户，不用于其他用途。

（甲方抄写）_____

_____

二、协议三方的电话、传真、邮递地址以本协议首页的约定为准；如本协议约定中任何一方出现地址变更，应及时通知协议各方，如未通知到其中任何一方，视为地址未发生变更。

三、如遇系统故障，资金划拨方式由协议甲方、乙方和丙方共同协商决定。

第八条　适用法律及争议解决

本协议适用中华人民共和国法律。因本协议引起的争议纠纷，当事各方可友好协商解决。协商不成的，可向甲方或乙方或丙方住所地人民法院起诉。

第九条　协议的效力

一、本协议自三方加盖公章或业务专用章之日起生效。

二、甲、乙、丙方可约定其他条款作为本协议的附件，附件须经三方签章。

第十条　附　　则

本协议一式叁份，甲方、乙方、丙方三方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）:　　乙方（盖章）:

年　　月　　日　　年　　月　　日

丙方（盖章）:

年　　月　　日